

חקיקה ותקינה לממונה בטיחות

מסמך זה מרכז את חוקי היסוד והתקנות המרכזיות הנדרשות לממונה בטיחות בעבודה, מסודרים לפי עץ החקיקה.

1. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954

חוק זה מהווה את המסגרת המנהלית והארגונית של מערך הפיקוח על הבטיחות בישראל, ומגדיר את הסמכויות של מפקחי העבודה, ממוני הבטיחות, ועדות הבטיחות ונאמני הבטיחות.

- **תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996:**
 - חובת מינוי ממונה בטיחות במקומות עבודה המעסיקים מעל 50 עובדים (או בהוראת מפקח).
 - הגדרת הכישורים הנדרשים לממונה בטיחות ותחומי אחריותו (סעיף 3, סעיף 10).
- **תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013:**
 - חובה על מעסיקים מסוימים להכין וליישם תכנית פרואקטיבית לניהול בטיחות (הערכת סיכונים, קביעת יעדים, נהלים).
- **תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999:**
 - חובת המעסיק למסור מידע ולהדריך את עובדיו (באופן שוטף, לפחות פעם בשנה) לגבי הסיכונים בסביבת עבודתם ודרכי מניעתם.
 - חובת ניהול "פנקס הדרכות".
- **תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות), תשכ"א-1960:**
 - הוראות להקמת ועדות בטיחות במפעלים שבהם מועסקים 25 עובדים ומעלה.
 - הגדרת הרכב הוועדה (נציגי הנהלה ועובדים באופן שווה) וסמכויות נאמני הבטיחות.

2. פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970

הפקודה המרכזית העוסקת בדרישות הטכניות, המבניות והתפעוליות הנדרשות לשמירה על הבטיחות במקומות העבודה, החל מגידור מכונות ועד לבדיקת ציוד ומעליות.

- **תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007:**
 - הגדרת "עבודה בגובה" (עבודה בגובה העולה על 2 מטרים או במקום שיש סכנת נפילה לבור/חלל).
 - דרישות למניעת נפילה, מערכות הגנה (מעקות, רשתות), ושימוש בציוד מגן אישי (רתמות צניחה).
 - חובת הדרכה על ידי מדריך מוסמך לעבודה בגובה.
- **תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988:**
 - המסגרת המחייבת לבטיחות באתרי בניה: מינוי מנהל עבודה, גידור, פיגומים, חפירות, הריסות ועוד.
- **תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997:**
 - חובת המעסיק לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים (ללא עלות לעובד), וחובת העובד להשתמש בו.
 - הדגשת מדרג הבקורות: ציוד מגן אישי הוא קו ההגנה האחרון, לאחר פתרונות הנדסיים ומנהליים.
- **תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990:**
 - דרישות בטיחות להתקנה, תחזוקה ושימוש במתקני חשמל במקומות עבודה (מכוח פקודת הבטיחות).
- **תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), תשמ"ח-1988:**
 - דרישות להחזקת ציוד עזרה ראשונה בהתאם לגודל המפעל ולסוג הסיכונים, ומינוי אחראי עזרה ראשונה.
- **תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתרים), תשנ"ג-1992:**

- דרישות הכשרה, רישוי ובדיקות רפואיות למפעילי מכונות הרמה (עגורנים, מלגזות) ואתרים.
- **תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות), תשנ"ח-1998:**
- חובת הימצאות גיליון בטיחות (SDS) בעברית, סיווג החומרים, אריזה בטוחה וסימון אזהרות מתאימות.
- **תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות וטרקטורים), תשמ"ח-1988.**

3. תקנות גהות תעסוקתית

תקנות אלו עוסקות בהגנה על העובדים מפני סיכונים בריאותיים מתמשכים (גהות), כגון רעש, חומרים כימיים ואבק.

- **תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011:**
- מסגרת כללית המחייבת ביצוע בדיקות סביבתיות במקום העבודה ובדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגורמים מזיקים.
- **תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד-1984:**
- הגדרת "רעש מזיק" (לרוב מעל 85 דציבל ל-8 שעות).
- דרישות למדידות רעש, הפחתת רעש, אספקת מגני שמיעה ובדיקות שמיעה לעובדים.
- **תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), תשמ"ד-1984:**
- התמודדות עם חשיפה לאבק מזיק (כגון אסבסט, טלק, סיליקה גבישית).
- **תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), תשנ"ג-1992.**
- **תקנות בטיחות בעבודה ממוקדות חומרים:** תקנות ספציפיות לחומרים כמו עופרת, כספית, חומרי הדברה ועוד.

4. חוקים חשובים נוספים

- **חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954:** הגבלות והגנות על עבודת נשים, בעיקר סביב היריון ולידה, והגבלת חשיפתן לחומרים מזיקים.
 - **חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953:** הגנות על עובדים צעירים, איסור העסקתם בעבודות מסוכנות (כפי שמוגדר בתקנות) ודרישות להשגחה.
 - **חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968:** מסדיר את הדרישות לקבלת רישיון עסק. אישורים הקשורים לבטיחות ולמניעת סכנות הם לרוב תנאי הכרחי לקבלת הרישיון.
 - **חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993:** הסדרת הטיפול, האחסון, השינוע והרישוי של חומרים מסוכנים (היתר רעלים).
- הערה לממונה הבטיחות:** דשבורד זה אינו מהווה תחליף לקריאה ולהיכרות מעמיקה עם נוסח החוק המלא. בוועדת ההסמכה עליך לדעת להפנות לתקנה הרלוונטית, להסביר את הרציונל שמאחוריה, וליישם אותה באופן מעשי על תרחישים שונים.